

1502915-74.2021.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... noturno" não incide na hipótese de furto qualificado. Nesse sentido, recentes julgados:

"Apelação criminal. Furto qualificado por rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso defensivo pretendendo a exclusão da causa de aumento do repouso noturno. Materialidade e autoria: Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

2ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, nº 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502915-74.2021.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502915-74.2021.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2338368/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 16128763 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 2145/21/112 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2338368 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

RONALDO ANGHINONI GOMES DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, porque, no dia 4 de dezembro de 2021, por volta das 22h40, na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 65, Estância

Santa Maria, na Cidade de Serra, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 350,00, pertencente ao estabelecimento comercial denominado "Celso Luís Belon Serra Negra EPP", representado pela vítima Celso Luís Belon.

Consta da peça acusatória, ainda, que RONALDO ANGHINONI GOMES DE SOUZA foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, porque, em 5 de dezembro de 2021, por volta das 03h11, na Avenida Jucá Preto, 538, Vila Quiriqui, na Cidade de Serra Negra, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 136,00, pertencente ao estabelecimento comercial denominado "ECL Sky Equipamento Televisão", representado pela vítima Diogo Benedito Felisbino.

Por fim, narrou a peça acusatória que RONALDO ANGHINONI GOMES DE SOUZA foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, porque, no dia 5 de dezembro de 2021, por volta das 22h30, na Rua Coronel Pedro Penteado, 372, loja 5, Centro, na Cidade de Serra Negra, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 90,00, pertencente ao estabelecimento comercial denominado "Ricardo Augusto Rodrigues ME", representado pela vítima Ronaldo José Rodrigues.

A denúncia foi recebida (fls. 141/142). O réu apresentou resposta à acusação (fls. 168/176).

Durante a teleaudiência de instrução foram ouvidas as vítimas e três testemunhas. O réu foi interrogado (fls. 256/257).

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência da ação penal (fls. 286/292). A Defesa técnica, por sua vez, sustentou em síntese, que as provas constantes nos autos não são suficientes para a expedição de um decreto condenatório. Alegou que os "vídeos" e "fotografias" acostados não apontam com segurança "a identidade da pessoa que figura nas filmagens". Acrescentou que as vítimas não apontaram o "suposto infrator" com a certeza necessária. Refutou o reconhecimento da causa de aumento de pena consistente no "repouso noturno" sob o argumento de que "o Crime foi praticado em local não destinado ao repouso de pessoas". Requereu, enfim, a improcedência da ação penal (fls. 296/310).

É o relatório.

DECIDO.

A existência dos crimes ficou devidamente demonstrada por meio dos boletins de ocorrência copiados às fls. 4/6, 8/9, 24/26, pelos laudos periciais copiados às fls. 80/82, 92/93, 95/97 e, ainda, pela prova colhida em Juízo,

A autoria é certa.

O réu negou a prática das infrações penais. Aduziu que os policiais civis têm a intenção de prejudicá-lo "desde o assalto do banco Itaú, onde eu fui pego, que eu peguei dinheiro que estava no chão lá, que explodiram o caixa". Sobre os fatos criminosos, alegou que "eu ficava muito pra rua na verdade. Então, como eles mesmos os policiais militares, Ibraim e o outro que não me recordo o nome. Eles me pararam várias vezes falando que a corregedoria estava em cima deles, que estava tendo muitos assaltos em Serra Negra, e como eu ficava pra rua, então, eles tinham que achar um culpado, e quem ia assumir esses assaltos, esses B.O., que eles falam, ia ser eu". Anotou que a Cidade estava lotada no dia 5 de dezembro, "estava tendo festa, estava tendo show". Acrescentou que a tatuagem com a figura de uma carpa "é popular, muita gente tem" (fls. 277/283).

A negativa do réu, contudo, restou isolada no quadro probatório. Com efeito, a atenta análise das circunstâncias fáticas, e, sobretudo, das provas colhidas, revela que não há dúvidas, antes há certeza, de que o acusado realmente praticou os

crimes narrados na peça acusatória.

Celso Luís Belon, proprietário do estabelecimento "Celso Luís Belon Serra Negra EPP" (Papellaria Info Serra), que, segundo o Ministério Público, foi furtado no dia 4 de dezembro de 2021, por volta das 22h40, afirmou que "foi à noite, por volta das dez e meia da noite, isso a gente puxou nas câmeras no dia seguinte, no dia seguinte só, que a gente percebeu que a porta estava aberta". Esclareceu que "Ele movimentou as portas de vidro, são várias lâminas de vidro, ele movimentou as lâminas, desencaixou e adentrou". Anotou que "Tem uma gravação em vídeo e foi entregue para a polícia lá". Acrescentou que "Quando a Guarda Municipal foi na loja atender a ocorrência, que a gente ligou, na hora, eles viram a imagem e já identificaram o suposto infrator". Considerou que as imagens são nítidas e permitem visualizar o rosto da pessoa filmada. Ressaltou que a filmagem que entregou à Polícia foi captada por uma câmera de alta resolução (fls. 259/263).

Diogo Benedito Felisbino, proprietário do estabelecimento "ECL Sky Equipamento Televisão", que, segundo o Ministério Público, foi furtado no dia 5 de dezembro de 2021, por volta das 03h11, afirmou que "a gente viu pelas câmeras que teve a invasão da loja". Confirmou que houve a subtração da quantia de R\$ 136,00, "valor que tinha em caixa para troco". Esclareceu que "Ele conseguiu deslocar a porta de vidro e entrou, e ele revirou lá e acabou achando o dinheiro". Anotou que "a gente viu pelas câmeras, mas não deu para ver direito" (fls. 259/260).

A testemunha Ibraim Guilherme Goudinho de Oliveira Santos, policial civil, afirmou que "Excelência, durante o mês de novembro de 2021, verificamos uma série de furtos que vinham ocorrendo nos estabelecimentos do centro comercial da cidade de Serra Negra, onde ocorria de forma muito semelhante, era durante a madrugada, era sempre em estabelecimentos onde tinham portas de vidro de correr, o autor forçava sempre essa porta para entrar, o autor sempre levava só o dinheiro do caixa, não levava mais nada e ocorreram sempre num lapso temporal muito curto, durante o mês de novembro. E verificamos por essas características que se tratava do mesmo autor. O autor que, posteriormente, verificamos se tratar da pessoa de Ronaldo, porque conseguimos algumas filmagens de alguns estabelecimentos os quais verificamos uma roupa muito característica que ele estava usando, uma blusa listrada verde e branco. Dois dias depois, esse furto foi um dois furtos realizados no dia 5; dois dias depois, a PM apresentou o Ronaldo aqui na delegacia por um outro motivo e ele estava vestindo essa mesma blusa, inclusive, fotografamos essa blusa e as características das filmagens demonstram que se tratava da pessoa de Ronaldo, as características físicas era a pessoa de Ronaldo. Tivemos umas outras filmagens que aparece a pessoa de Ronaldo também e, posteriormente, um outro furto na madrugada com essas mesmas características, foi acionado a polícia, o qual coletou uma impressão digital e, posteriormente, sendo identificada como sendo a pessoa de Ronaldo, numa das portas de vidro e, por fim, no dia primeiro de janeiro desse ano, na virada do ano, o Ronaldo foi preso em flagrante delito de madrugada também furtando uma loja com essa mesma característica". Esclareceu que "A imagem da Info Serra nós verificamos uma coisa que chamou bastante atenção a tatuagem na perna dela", consignando que "Eu não reconheci o Ronaldo, a face dele, a face não" (fls. 269/271).

No mesmo sentido as declarações da testemunha Fábio Ramalho, guarda municipal (fls. 272/274).

Por outro lado, as imagens disponibilizadas por meio do link <https://1drv.ms/v/s!Ap83Pb-gr3gZgXUJBGXVAjUtHrYV?e=D0gQsI> (vídeo 09, fls. 20), foram captadas no dia 4 de dezembro de 2021, por volta das 22h37, são bastante nítidas e revelam o acusado no interior da Papellaria Info Serra.

Já as imagens disponibilizadas por meio do link <https://1drv.ms/v/s!Ap83Pb-gr3gZgXM5c0QdpUMLv-9A?e=Rfsxz0> (vídeo 10, fls. 20) foram captadas no dia 5 de dezembro de 2021, por volta das 03h11, são bastante nítidas e revelam o acusado no interior da "ECL Sky Equipamento Televisão".

No mais, a vítima Ronaldo José Rodrigues, proprietário do estabelecimento comercial denominado "Ricardo Augusto Rodrigues ME, que, segundo o Ministério Público, foi

furtado no dia 5 de dezembro de 2021, por volta das 22h30, afirmou que "Eu lembro que eu estava descendo na rua de carro e, por volta, mais ou menos, desse horário, das oito e meia, por aí, mais ou menos, eu avistei um moço encostado na porta da loja de frente com as mãos na porta, encostado de frente. Aí, achei meio estranho o jeito dele, como eu estava no trânsito, eu peguei e fui descendo né e eu tive que contornar, retornei lá embaixo, na outra rua, na Duque de Caxias, e vou retornar para ver o que está acontecendo. Eu contornei, na hora que eu voltei, que deu quase 5 minutos, o tempo para contornar o quarteirão, eu avistei ele correndo e a porta da loja aberta e disparado o alarme". Acrescentou que "eu entrei na loja, a porta aberta, fui lá no fundo, e a gaveta tudo revirada e a gaveta do caixa estava aberta, tudo revirado, e tinha 90 reais de troco. No outro dia, esses 90 reais já não estavam mais lá". Esclareceu que "A porta é um Blindex de vidro, cada lateral é fixa, e a do meio são duas folhas que corre, uma para cada lado. Aí, eu acredito que ele levanta a porta e abre as duas portas junto e joga uma para cada lado da loja, você entra pela lateral, não abre na fechadura". Lembrou que "Eu fui para delegacia, após o ocorrido, fiquei esperando lá chegar o delegado e a polícia chegou com uma pessoa lá". Confirmou que a pessoa apresentada na Delegacia era a mesma pessoa que estava na porta da sua loja. Ressaltou que "Em frente à loja só estava ele". Por fim, asseverou que "Eu vi ele encostado na porta da loja de rosto para frente, as costas grudado no vidro, com a mão para trás. Eu achei a situação suspeita. Quando eu contornei com o carro, que eu achei suspeito, contornei o carro, eu não vi ele saindo de dentro da loja, mas estava na frente da loja correndo. Aí, eu dei de frente com ele, só que eu estava no carro (fls. 264/268). Por outro lado, a testemunha Luciano de Oliveira, policial militar, corroborou as palavras da vítima Ronaldo José. Luciano afirmou que "Esse aí foi o que a gente atendeu da Loja, a gente foi informado que o indivíduo trajando uma bermuda verde, camiseta escura teria subtraído; antes, ele deslocou uma porta blindex do trilho, entrou na loja e subtraiu 90 reais e fugiu. Aí, durante o patrulhamento, com essas informações, a gente localizou esse indivíduo nessas características e era o Ronaldo, vulgo cabeça. E a vítima Ronaldo, dona da loja, ele reconheceu como sendo essa pessoa aí, o Ronaldo, que ele viu forçando a porta do estabelecimento dele, antes de ele voltar e confirmar que tinha tirado do trilho e subtraído 90 reais lá dentro. E no momento da abordagem do suposto autor, nada foi localizado com ele, doutor". Anotou que "Tem várias denúncias dele, que ele praticava furto na cidade. Inclusive, durante algumas abordagens, ele comentou com a gente que alguns furtos na cidade foi ele que fez, outros, não, mas a gente já conhecia, sim" (fls. 275/276).

Ademais, os laudos periciais copiados às fls. 80/82, 92/93 e 95/97 comprovam a qualificadora do rompimento de obstáculo, necessário ao reconhecimento da respectiva qualificadora.

Por fim, de observar-se que o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a causa de aumento de pena consistente no "repouso noturno" não incide na hipótese de furto qualificado. Nesse sentido, recentes julgados:

"Apelação criminal. Furto qualificado por rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso defensivo pretendendo a exclusão da causa de aumento do repouso noturno. Materialidade e autoria: Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas. Res furtivae apreendida em posse do réu, sem justificativa plausível para tanto. Reconhecimento positivo realizado pela vítima em sede policial. Imagens do réu registradas pelo circuito de segurança da vítima. Confissão do réu. Acervo probatório convincente. Condenação bem lançada. Dosimetria da pena: Reparos cabíveis. Afastamento da majorante do repouso noturno. Não aplicação às hipóteses de furto-qualificado. Tema 1087 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime semiaberto adequado. Conversão da sanção corporal em pena restritiva de direitos e sursis incabíveis diante da reincidência do réu em crime

doloso. Recurso defensivo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1504940-82.2020.8.26.0405; Relator (a): J.E.S.Bittencourt Rodrigues; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2022; Data de Registro: 11/11/2022) - destaque nosso.

"Furto praticado durante o repouso noturno qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Confissão dúplice, ademais. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Necessidade de correção. Impossibilidade do reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1º, por incompatibilidade com a figura qualificada do delito. Tema nº 1.087, do C.STJ. Regime inicial fechado único possível, diante do péssimo passado do acusado. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500188-30.2020.8.26.0579; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Luiz do Paraitinga - Vara Única; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022) - destaque nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO: OMISSÃO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO REPOUSO NOTURNO - CABIMENTO - TEMA REPETITIVO Nº 1037 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA DO FURTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500206-97.2021.8.26.0326; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lucélia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022) - destaque nosso.

Vê-se, então, que é seguro apontar o réu como autor do crime de previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Destarte, a ação penal é parcialmente procedente, lembrando que foi afastada a causa de aumento de pena decorrente do repouso noturno.

Resta, pois, aplicar a pena.

Na aplicação da pena, atento ao art. 59 e seguintes do Código Penal, constato que a certidão criminal acostada às fls. 124/126 não aponta condenações criminais capazes de influenciar na fixação da pena-base. Destarte, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Prosseguindo, na segunda fase e terceira fases, não vislumbro circunstâncias ou causa que possam influenciar na fixação da pena.

Os crimes foram praticados em continuidade delitiva, de modo que aplicar-se-á a pena de só um deles, aumentada de 2/3, na forma do art. 71 do Código Penal.

consignando-se que foram praticados três furtos.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência, CONDENO o réu RONALDO ANGHINONI GOMES DE SOUZA, qualificado às fls. 4/6, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, de modo que substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: a) na prestação de serviços à comunidade numa entidade pública ou privada, com destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução, consistente na atribuição de tarefas gratuitas às condenadas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho dele; b) no pagamento, em dinheiro, de 1 (um) salário mínimo em favor de cada vítima.

Fixo o regime aberto em caso de descumprimento das penas alternativas.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu a todo o processo nessa condição e o Ministério Público não requereu-lhe a prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

P.I.C.

Serra Negra, 30 de novembro de 2022.

CARLOS EDUARDO SILOS DE ARAÚJO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA